

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Em seu caderno de provas, caso haja item(ns) que avalie(m) **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

São dois pinheiros altos, e atrás deles o mar. Na linha do horizonte, as linhas parecem estar boiando, nessa luz indecisa da manhã de inverno.

O homem lança um olhar apressado à paisagem cheia de vento e de sol, e se volta para o interior do apartamento; precisa providenciar as instalações elétricas; um amigo lhe disse uma coisa horrendamente prosaica, a saber: convém trocar o ralo do chuveiro por um desses que se pode fechar, porque assim é evitado o ingresso de baratas. É preciso pensar nisso; e também onde colocar o telefone; e em providenciar o telefone para ser colocado. (...) O colchão não veio? Mas ficaram de mandar trazer no sábado, sem falta. Ali está a cama nua; ali, homem, em breve tu dormirás, amarás, sonharás, morrerás talvez, quem sabe?

Assim, dentro do apartamento, só existem problemas; entediado, o homem se volta para a varanda, para o mar. Em alguns minutos, houve um movimento de nuvens e de luz; há manchas verdes, três ou quatro, perto das ilhas que estão mais nítidas; parece que se ergueram um pouco no horizonte. Que planura terrena, que montanha imponente, que paisagem no mundo vale o mar? Não o mar do alto-mar, mas esse mar de costa e ilhas, sempre investindo sobre as pedras e sobre as terras, esse que leva homens e coisas dos homens, que recebe plantas que descem os rios boiando, esse mar humano e vivo, e entretanto batendo aos nossos pés a canção do eterno, chamando para o desconhecido, anunciando ao nosso mundo que este mundo não tem fim.

Chega o porteiro, diz algumas coisas sobre calafates e ladrilhos, água e contrato. O homem desce lentamente, vai andando, encontra um amigo na esquina, o amigo pergunta se é verdade que ele agora vai morar ali no bairro, em que apartamento. Ele responde qualquer coisa, diz que é um apartamento pequeno, que ainda está arrumando, que não tem habite-se, mas dentro dele, consigo mesmo, ele pensa apenas: são dois pinheiros grandes e, atrás deles, o mar.

Rubem Braga. **Dois pinheiros e o mar**: e outras crônicas sobre o meio ambiente. São Paulo: Global, 2017 (com adaptações).

Em relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto anterior, julgue os itens seguintes.

- 1 Classificam-se como substantivos no texto os vocábulos “olhar” (primeiro período do segundo parágrafo), “eterno” e “desconhecido” (ambos no último período do terceiro parágrafo).
- 2 Estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto caso o trecho “Em alguns minutos, houve um movimento de nuvens e de luz; há manchas verdes, três ou quatro, perto das ilhas que estão mais nítidas” (terceiro parágrafo) fosse assim reescrito: **Em alguns minutos, um movimento de nuvens e de luz ocorreu; manchas verdes, três ou quatro, aparecerão perto das ilhas mais nítidas.**
- 3 Depreende-se da leitura do texto que, em meio a tantas pendências a serem resolvidas, a recompensa do novo morador é o apartamento estar localizado próximo ao mar.
- 4 No texto, que se caracteriza como uma crônica, predominam sequências tipológicas narrativas.
- 5 Conforme ortografia oficial atual, o termo “alto-mar” (quarto período do terceiro parágrafo) deveria ser grafado sem hífen — **altomar**.
- 6 No último período do segundo parágrafo, as formas verbais empregadas no segmento “em breve tu dormirás, amarás, sonharás, morrerás talvez” estão flexionadas em modo verbal que denota ideia de incerteza, reforçada pelo emprego de “talvez”.
- 7 Estaria mantida a correção gramatical do texto caso as formas pronominais “se”, em “se volta” e “se ergueram”, respectivamente, no primeiro e no segundo períodos do terceiro parágrafo, fossem empregadas logo após as formas verbais — escrevendo-se **volta-se** e **ergueram-se**.
- 8 No primeiro período do segundo parágrafo, o emprego do acento indicativo de crase em “à paisagem” justifica-se pela regência do termo “apressado” e pela presença de artigo definido antes de “paisagem”.
- 9 Estariam mantidas a coerência das ideias do texto e sua correção gramatical caso o trecho “porque assim é evitado o ingresso de baratas” (primeiro período do segundo parágrafo) fosse reescrito como **pois assim se evitam baratas**.
- 10 No segmento “É preciso pensar nisso” (segundo período do segundo parágrafo), o sujeito da primeira oração é indeterminado, o que se confirma pela flexão verbal na terceira pessoa do singular.
- 11 No segundo período do terceiro parágrafo, o segmento “que estão mais nítidas” restringe o sentido de “ilhas”.
- 12 No quarto parágrafo, o termo “o porteiro” complementa o sentido da forma verbal “Chega”.

Grain poisoning of cattle and sheep

Grain poisoning, also known as grain overload or lactic acidosis, is usually the result of stock consuming large quantities of grain or pellets to which they are unaccustomed. Pasture-fed cows or feedlot cattle not yet adapted to grain may become acutely ill or die after eating only moderate amounts of grain, whereas stock accustomed to diets high in grain content may consume large amounts of grain with little or no effect. Some circumstances under which grain poisoning can occur include: accidental access to grain stores; stock access to stubble paddocks containing excess grain after harvest; stock access to standing crops; cattle and sheep on feedlot rations without proper introduction; and grain feeding during drought without proper introduction.

How is it caused? Grain and finely ground carbohydrate (such as found in pellets) is rapidly fermented by bacteria in the rumen, producing large quantities of lactic acid, which lowers the pH in the rumen. The build-up of acid has effects on the animal such as: there is a decrease in the numbers of useful bacteria in the rumen and an increase in the amount of acid-producing bacteria (causing further build-up of acid in the rumen), rumen contractions cease, lactic acid draws fluid into the rumen from the tissues and blood, resulting in dehydration, and, in severe cases, the blood may become more acid, resulting in heart failure, kidney failure and or even death.

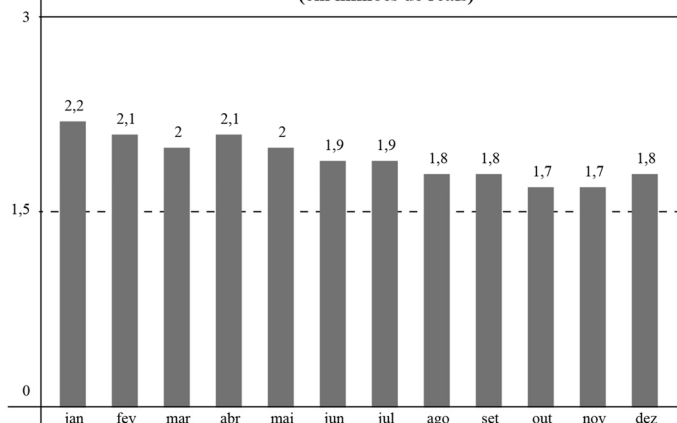
Grains with a higher fibre content, such as oats and sorghum, are safer to feed than, for example, wheat and barley, since the fibre slows the rate of digestion. Cracking grain increases the rate of digestion of the starch and consequently may increase the risk of grain poisoning. Any factor that causes variation in the intake of grain, or variation in the availability of carbohydrate, may lead to grain poisoning problems. For example, an unpalatable additive or inclement weather may put cattle off their feed on one day, but then they gorge the next day. The effects of grain poisoning may be worsened if the animal is also suffering from cold stress. It is a wise precaution to increase the proportion of roughage fed during particularly cold weather. Other sources of carbohydrates, such as apples, grapes, bread, baker's dough and incompletely fermented brewer's grain, can also cause poisoning if eaten in excess.

Internet: <dpi.nsw.gov.au> (adapted).

Judge the following items based on the text above.

- 13 The sentence: "The effects of grain poisoning may be worsened if the animal is also suffering from cold stress" can be correctly translated as: **Os efeitos da intoxicação causada por grãos devem ser agravados caso o animal também esteja sofrendo puramente de estresse.**
- 14 According to the text, grain poisoning is caused by the intake of rotten grains or pellets that cattle are not used to.
- 15 Animals accustomed to grain-rich diets are less likely to suffer severe effects from grain poisoning than pasture-fed cows.
- 16 Grain poisoning occurs because lactic acid raises the pH levels in the rumen, causing a healthier environment for bacteria.
- 17 Wheat and barley are more dangerous grains to feed cattle than oats and sorghum due to their lower fiber content.
- 18 Sudden changes in grain intake or carbohydrate availability will increase the risk of grain poisoning.
- 19 The excerpt: "It is a wise precaution to increase the proportion of roughage fed during particularly cold weather." (in the third paragraph) can be correctly translated as: **É uma precaução sensata aumentar a proporção de forragem fornecida durante climas particularmente frios.**
- 20 An unpleasant additive or harsh weather might cause cattle to skip their feed one day, leading them to overeat the following day.

custo mensal da produção agrícola da fazenda Aroeira
(em milhões de reais)



Com base no gráfico precedente, julgue os itens seguintes, considerando que, para essa sequência de dados, a média é 1,92 e a variância é 0,025.

- 21 O desvio padrão dos dados do gráfico é inferior a 0,13.
- 22 Para a sequência de dados apresentada, a média é superior a 110% do valor da moda.
- 23 Para a sequência de dados apresentada, a média é superior à mediana.

Julgue os itens a seguir, referentes à lógica proposicional, considerando os símbolos lógicos comuns e as letras maiúsculas como representativas de proposições simples.

- 24 A proposição lógica $P \rightarrow (R \wedge Q)$ representa corretamente a seguinte sentença: "A elevada produtividade de uma empresa agropecuária é consequência direta de uma gestão que prioriza a valorização dos recursos naturais e a otimização dos processos de produção."
- 25 A proposição lógica $(Q \rightarrow R) \wedge P$ é equivalente à proposição lógica $(\sim Q \wedge P) \vee (R \wedge P)$.
- 26 Se as primeiras três colunas da tabela-verdade da proposição lógica $(P \vee Q) \rightarrow R$ forem iguais às apresentadas a seguir, então, nesse caso, a última coluna dessa tabela-verdade apresentará valores V ou F, tomados de cima para baixo, na seguinte sequência: V F V F V F V V.

P	Q	R
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

Considerando o disposto no Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa e na Lei n.º 13.303/2016, julgue os itens a seguir.

- 27 A Lei n.º 13.303/2016 assegura a participação de representantes dos empregados no conselho de administração da empresa pública.
- 28 Segundo a Lei n.º 13.303/2016, o Estado deve demonstrar, cabalmente, o relevante interesse coletivo ou o imperativo de segurança nacional que busca resguardar com a exploração de atividade econômica.
- 29 A definição de brinde, conforme o referido código de conduta, abrange qualquer objeto ou serviço de uso ou consumo pessoal com valor comercial.
- 30 O mencionado código de conduta veda a todos os empregados, em qualquer hipótese, a prestação de serviços de consultoria ou assistência técnico-administrativa em atividades externas.

Com base no disposto no Estatuto da Embrapa e na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), julgue os itens seguintes.

- 31 A realização de estudos por órgão de pesquisa deve assegurar, em qualquer hipótese, a anonimização dos dados pessoais.
- 32 As ciências agrárias e biológicas devem ser priorizadas nas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação empreendidas pela Embrapa.
- 33 A assinatura do termo de posse é indispensável para a investidura no cargo de membro do conselho fiscal da Embrapa.
- 34 Na consecução de seu objeto social, a Embrapa poderá realizar ações de cooperação com organizações públicas ou privadas, nacionais ou internacionais.

De acordo com o Plano Diretor da Embrapa (2024-2030), julgue os itens a seguir.

- 35 Os objetivos estratégicos são interdependentes e transversais, características que permitem que as contribuições e os resultados gerados na Embrapa sejam analisados de forma dinâmica e multidimensional.
- 36 O objetivo estratégico finalístico denominado tendências de consumo e agregação de valor busca gerar conhecimentos e tecnologias que promovam a agregação de valor e a diversificação de produtos, processos e serviços oriundos das cadeias agropecuárias, florestais e agroindustriais, explorando as novas tendências de consumo.
- 37 No panorama atual, a agricultura familiar é responsável por mais da metade do valor bruto da produção da agricultura brasileira, sendo uma fonte fundamental de abastecimento do mercado interno do país.
- 38 Um dos desafios nacionais para a transição dos sistemas alimentares é a inclusão socioprodutiva, relacionada ao acesso ao crédito, aos mercados, à tecnologia e à assistência técnica.
- 39 São objetivos estratégicos finalísticos da Embrapa, entre outros, a transformação digital e o fortalecimento e a modernização institucional.
- 40 A Saúde Única objetiva proporcionar assistência médica preventiva, assistência nutricional e serviços básicos de saúde aos pequenos produtores rurais em situação de vulnerabilidade.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES --

A respeito da comunicação organizacional, da comunicação estratégica e do relacionamento com os *stakeholders*, julgue os itens subsecutivos.

- 41 Na comunicação estratégica com *stakeholders* relacionados à organização, o interlocutor deve priorizar o diálogo aberto e ético por meio da oitiva de suas expectativas e da consideração de suas ideias, bem como eximir-se de erros e agregar valor nas interações e parcerias.
- 42 São funções da divulgação das ações de inovação social: colocar as necessidades das comunidades impactadas no centro das ações; gerar impacto positivo e sustentável; e posicionar a organização quanto às causas que defende.
- 43 Para a efetiva comunicação de inovações tecnológicas do setor do agronegócio, é importante que a organização entenda o público-alvo, confie no poder de disseminação das inovações em comunidades e utilize as provas sociais nos textos publicitários.

Julgue os itens seguintes, relacionados a exploração comercial de ativos tecnológicos e gestão da inovação e capacidade tecnológica.

- 44 O atributo de recência diz respeito a quão frequentemente os clientes fazem compras, e um aumento dessa frequência após a introdução de um novo produto ou serviço no mercado sinaliza uma aceitação positiva da inovação.
- 45 São fatores negativos para a exploração comercial de um ativo tecnológico tanto o fato de ele ainda não ter sido licenciado comercialmente quanto o de ele ser mais velho que as atuais tecnologias concorrentes.
- 46 A abordagem de mercado para a valoração de ativos tecnológicos, denominada metodologia de uso de padrões da indústria, é utilizada na definição de taxas de *royalties* em contratos de licenciamento.

Espaço livre

A Embrapa, em seu plano diretor 2024-2030, afirma que procura atingir “Fome zero”, o segundo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, para garantir segurança alimentar em todas as suas dimensões, através de pesquisas que tragam inovações que “promovam aumento da produtividade, redução de custos de produção, controle de pragas e doenças, resiliência e adaptação às mudanças do clima, redução de perdas e desperdícios de alimentos, além de produção de alimentos seguros, nutritivos e diversificados para dietas saudáveis”.

Considerando essa informação, julgue os itens seguintes, acerca das noções de inovação, dos mecanismos de transferência de tecnologia e propriedade intelectual, dos instrumentos de estímulo à inovação nas instituições científicas, tecnológicas e de inovação (ICTs) e do marco legal de CT&I.

- 47 Os contratos de transferência de tecnologia devem ser registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que deve proferir sua decisão no prazo de sessenta dias, contados da data do pedido do registro.
- 48 A introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social pode ser considerada inovação apenas quando uma tecnologia se torna acessível ao seu público, transformando-se em algo útil à sociedade.
- 49 Ecossistemas de inovação agregam diferentes agentes — com setores produtivos e organizações que fomentam a inovação —, partilham conhecimentos e recursos, e compreendem parques científicos e tecnológicos, distritos de inovação e polos tecnológicos, entre outros.
- 50 Os ecossistemas de inovação não agregam os mecanismos de geração de empreendimentos.
- 51 A inovação agrícola é derivada tanto por fluxos de conhecimentos globais fortemente internacionalizados, que exigem adaptações e complementos locais, quanto por fluxos nacionais, regionais, não podendo ser considerada emergente, por tratar-se de atividade tradicional.
- 52 A ICT pública prestará mensalmente, por meio eletrônico, informações ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações sobre os ambientes promotores da inovação existentes.
- 53 *Spin-offs* são empresas criadas por inventores acadêmicos a fim de explorar oportunidades de inovação tecnológica, consideradas via alternativa à concessão de licenciamento e que tendem a explorar novas áreas de tecnologia mais radicais do que as tradicionalmente desenvolvidas no meio acadêmico.
- 54 É possível a criação de ambientes promotores da inovação pelas ICTs, como forma de incentivar o desenvolvimento tecnológico.
- 55 Apenas tecnologias finalizadas e protegidas, como patentes e modelo de utilidade podem ser objeto de transferência de tecnologia, que pode ser definida como processo pelo qual uma tecnologia comerciável desenvolvida em uma ICT é disseminada através dos instrumentos jurídicos contrato de licenciamento de propriedade industrial e contrato de cessão de propriedade industrial.
- 56 As ICTs públicas poderão ceder o uso de imóvel, sob o regime da cessão de bem público, para a consolidação de ambientes promotores da inovação à entidade privada.

Julgue os itens a seguir, relativos aos conceitos de *marketing* e ao planejamento de *marketing* nas organizações.

- 57 O planejamento de *marketing* é um meio de alcance dos objetivos da organização e, uma vez pronto, ele pode ser arquivado e o processo seguir normalmente.
- 58 Em uma organização, um plano de *marketing* inicia-se com um breve resumo das principais metas e recomendações.
- 59 Os dados sobre a situação atual da empresa e a análise de oportunidades estão fora do plano de *marketing*, devendo ser providenciados pelo setor financeiro.
- 60 Os profissionais de *marketing* estão atualmente empenhados em fazer uma escuta empática e uma pesquisa imersiva para alcançar os consumidores e, para tanto, recorrem à antropologia digital, área do *marketing* voltada para a compreensão das ansiedades e dos desejos dos consumidores.
- 61 Na elaboração do plano de *marketing*, os objetivos financeiros da empresa devem ser convertidos em objetivos de *marketing*.
- 62 O conceito de *marketing* centrado no ser humano evidencia as necessidades funcionais e emocionais dos consumidores.

Em relação aos modelos de negócio e às etapas de sua criação, julgue os itens seguintes.

- 63 A escolha do canal ou canais de comunicação com clientes está relacionada à forma como a empresa interage com seus clientes para entregar a proposta de valor, sendo necessária a criação de canal único de comunicação para o atendimento centralizado dos clientes, em face do novo modelo de negócio, ancorado na experiência *omnichannel*.
- 64 A primeira etapa para um adequado modelo de negócio é a definição da estratégia: a partir de um leque de possibilidades, escolhe-se o modelo mais adequado à missão da empresa.
- 65 Entre os componentes do modelo de negócio está a proposta de valor, a partir da qual são combinados os elementos necessários ao atendimento das necessidades de determinado grupo de clientes, criando-se valor para esse segmento.

Em relação à sociologia rural, julgue os itens a seguir.

- 66 As práticas agroecológicas têm como objetivo auxiliar as famílias a continuarem no campo, através do uso sustentável dos solos, do respeito aos conhecimentos tradicionais, da preservação dos recursos naturais e da autonomia dos pequenos agricultores, que vendem seus produtos diretamente aos clientes, sem a intervenção de intermediários.
- 67 A governança territorial no campo deve considerar a direção das possibilidades de construção de espaços centralizados e autocráticos, bem como interesses particulares dos agentes envolvidos nesse processo.
- 68 No meio rural ocorre uma espécie de refluxo das marcas do modelo das sociedades modernas ocidentais, à medida em que as contradições sociais e econômicas dessas sociedades se mostram mais efetivas no processo de artificialização da vida rural.
- 69 O desenvolvimento agrícola da segunda metade do século XX, que foi impulsionado pelo desenvolvimento industrial no Brasil, pode ser caracterizado por dois processos: a industrialização espontânea no campo e a industrialização dirigida.
- 70 O território é o *locus* da formação de vida, das identidades culturais e das experiências sociais. No caso das áreas rurais, embora existam potencialidades ecológicas, apropriação e uso dos recursos naturais, o estilo de vida prevalece simples e com políticas de ordenamento do território bem definidas.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Os químicos de materiais pertencentes a uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) pública de Altamira, no estado do Pará, desenvolveram um método barato, versátil, sustentável e eficiente para encapsular nutracêuticos, fármacos e suplementos alimentares. Tal material é derivado da fibra da palmeira do açaí e todo o processo, desde a fabricação até o preenchimento, foi devidamente registrado na forma de patente. Diante do potencial tecnológico, uma empresa de médio porte, com abrangência regional e sede em Santarém, possui a intenção de negociar o método de fabricação e comercialização de tal tecnologia. De acordo com João, engenheiro de produção, empresário e dono da empresa, tal parceria será valiosa para o fortalecimento econômico, social e tecnológico da região.

Considerando a situação hipotética, julgue os itens a seguir, com relação a propriedade industrial, a propriedade intelectual e a inovação.

- 71 Configura concorrência desleal a divulgação, sem autorização, pela empresa, de dados confidenciais utilizáveis na indústria, que não sejam de conhecimento público aos quais tenha tido acesso mediante relação contratual.
- 72 A ICT pública de Altamira possui a liberdade de ceder apenas parte da própria invenção da patente para a empresa.
- 73 Em geral, as ICTs conseguem alcançar níveis de prontidão tecnológica de nível 4, ou no máximo 6.
- 74 De acordo com as informações do texto, é correto concluir que a empresa consegue alavancar a maturidade tecnológica até o nível 9.
- 75 Cabe à empresa custear todas as despesas necessárias para a produção, a industrialização e a comercialização da tecnologia, sendo o desenvolvimento de encargo apenas da ICT pública de Altamira.

Julgue os itens a seguir, com relação a direito autoral, direito patrimonial e direito moral.

- 76 O direito autoral brasileiro é oriundo do instituto da *common law*, privilegiando o viés patrimonial em detrimento dos direitos morais.
- 77 São garantias de direito moral do autor a conservação da obra inédita e a modificação da obra antes ou depois de utilizada.
- 78 É permitido que o autor retire de circulação a obra ou suspenda qualquer forma de utilização da obra já autorizada, quando implicar afronta à sua imagem.
- 79 O direito moral está intimamente ligado ao autor da obra, e cada criador tem direito de ter seu nome reconhecido pelo trabalho intelectual realizado, sendo o direito intelectual, portanto, intransferível e inalienável, embora possam ser renunciados, de acordo com a lei brasileira.
- 80 São direitos exclusivos do autor a utilização, a fruição e a disposição da obra científica.
- 81 Produtos de economia criativa, e inovação frugal não podem ser protegidos por direito autoral, devendo ser protegidos por patente.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de propriedade industrial e proteção e acesso ao conhecimento tradicional associado, repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade.

- 82 Os benefícios resultantes da exploração econômica de material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético de espécies encontradas em condições *in situ* ou ao conhecimento tradicional associado devem ser repartidos de forma justa e equitativa, devendo o acordo de benefícios ser apresentado em até 120 dias a partir do momento da notificação do material reprodutivo.
- 83 Há duas modalidades de indicação geográfica: a indicação de procedência (IP) e denominação de origem (DO), devendo, no caso da DO, as qualidades ou as características do produto ser essencialmente vinculadas ao meio geográfico.
- 84 Conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético será considerado de natureza coletiva, com exceção do conhecimento obtido por apenas um dos indivíduos da comunidade tradicional.
- 85 A indicação geográfica é um meio de proteção de propriedade intelectual de um produto ou serviço tradicional de uma população e pode, ou não, estar vinculada a uma área geográfica.

Julgue os itens que se seguem, com base na Lei n.º 9.279/1996, que dispõe sobre direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

- 86 São registráveis como marca os brasões, as medalhas e os emblemas.
- 87 O objeto de uso prático que, suscetível de aplicação industrial, apresente nova forma que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação pode ser patenteado como modelo de utilidade, assim como as descobertas, as novas teorias científicas e os métodos matemáticos.
- 88 As técnicas e os métodos operatórios ou cirúrgicos, assim como os métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou em animal, não são considerados invenções ou modelos de utilidade.
- 89 São patenteáveis as substâncias, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas quando resultantes de transformação do núcleo atômico.
- 90 O pedido de registro de marca é direcionado ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável pela gestão da propriedade industrial no Brasil, e a marca, depois de registrada, terá vigência pelo prazo de 10 anos contados da data da concessão do seu registro.
- 91 A patente será concedida depois de deferido o seu pedido e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente; a comprovação desse pagamento deve ser efetuada no prazo de 60 dias contados do deferimento, podendo esse prazo ser estendido mediante o pagamento de retribuição específica.

À luz do disposto na Lei n.º 9.456/1997, que trata da proteção de cultivares e dá outras providências, julgue os itens seguintes.

- 92 A proteção da cultivar, a partir da data da concessão do certificado provisório de proteção, em qualquer caso, não ultrapassará dezoito anos.
- 93 Denomina-se nova cultivar aquela que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de 12 meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de 6 anos para espécies de árvores e videiras e há mais de 4 anos para as demais espécies.
- 94 Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos.
- 95 Cultivar homogênea é a cultivar que, quando reproduzida em escala comercial, mantém a sua homogeneidade por gerações sucessivas.

Julgue os itens subsequentes, consoante as disposições da Lei n.º 9.609/1998, que trata da proteção da propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização no Brasil.

- 96 A citação parcial de um programa de computador, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos, não constitui ofensa aos direitos do titular desse programa de computador.
- 97 Considere que João reproduza, para fins de armazenamento eletrônico, cópia legitimamente adquirida de um programa computacional de contabilidade cuja titularidade seja da empresa Alfa. Nessa situação, a referida reprodução configura infração da lei por ofensa aos direitos do titular do programa de computador.
- 98 Se um programa de computador for retirado de comercialização, o titular dos direitos do programa não será obrigado a assegurar aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa.

No que diz respeito a gestão de negócios tecnológicos, julgue os itens a seguir.

- 99 Políticas públicas que estimulam a concorrência inibem o desenvolvimento tecnológico, a exemplo do que ocorreu no passado, em que a manutenção dos preços baixos da gasolina prejudicou o setor sucroenergético brasileiro.
- 100 Patentes ou proteção de cultivares contribuem para o aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) daqueles que buscam uma nova variedade de cultivar com alto rendimento no mercado.

Espaço livre